

LEISTUNGSVERTRAG_ear Bevollmächtigter
服务合同_EAR 授权代表

Nr.: XXX_XX_XXXXX_001

合同编号: XXX_XX_XXXXX_001

zwischen

在

Shenzhensenyanghongkeji Co., Ltd.

(im folgenden „**AG**“)

(以下简称“委托方”)

und

和

WEEE Return GmbH, Lahnstraße 31, 12055 Berlin

(im folgenden „**AN**“)

(以下简称“承包方”)

之间。

Präambel

Der AG ist Hersteller von Elektro- und/oder Elektronikgeräten im Sinne von § 3 Ziffer 9 lit. a) – d) des Elektro- und Elektronikgerätegesetz (im Folgenden ElektroG) in der derzeit gültigen Fassung und ist nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes niedergelassen.

Dem AG ist bekannt, dass jeder Hersteller im Sinne von § 3 Nr. 9 lit. a) – d) ElektroG ohne Niederlassung in der Bundesrepublik zwingend einen Bevollmächtigten in der Bundesrepublik Deutschland beauftragen muss.

Dem AG ist bekannt, dass jeder Hersteller nur einen Bevollmächtigten beauftragen darf.

Dem AG ist bekannt, dass diese Beauftragung schriftlich und in deutscher Sprache erfolgen muss.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien das Folgende:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

- (1) Der AG bestellt hiermit den AN ausdrücklich als seinen Bevollmächtigten im Sinne des § 3 Nr. 10 ElektroG. Zum Nachweis der Legitimation gegenüber der Stiftung EAR erhält der AG mit Vertragsunterzeichnung die als Anlage 1 beigefügte Legitimationsurkunde im Original in dreifacher Ausfertigung. Der AG erteilt bei Bedarf weitere Ausfertigungen.
- (2) Unverzüglich nach Bestätigung durch die Stiftung EAR übernimmt der AN in eigenem Namen die nach dem ElektroG übertragbaren Pflichten des AG.
- (3) Der AN darf sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten der Hilfe Dritter bedienen. Die Auswahl der Dritten erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen.

§ 2 Pflichten des Auftraggebers

序言

委托方为符合《电子电气设备法》（以下简称《ElektroG》）现行版本第 3 条第 9 款 a 项至 d 项定义电子电气设备制造商，且未在本法适用范围内设立机构。

委托方知悉，根据《ElektroG》第 3 条第 9 款 a 项至 d 项定义的所有未在联邦共和国境内设立机构的制造商，必须指定一名位于德意志联邦共和国的授权代表。

委托方知悉，每位制造商仅可指定一名授权代表。

委托方知悉，该授权必须以书面形式并以德语作出。

鉴于上述内容，双方达成如下协议：

§ 1 合同标的

- (1) 委托方特此明确指定承包方作为其依据《ElektroG》第 3 条第 10 款定义的授权代表。为向德国注册基金会（Stiftung EAR）证明授权的合法性，承包方应在签署本合同时收到附件 1 中随附的合法性证书原件。若需，委托方应签发更多副本。
- (2) 经德国注册基金会确认后，承包方应立即以自身名义履行《ElektroG》下可转移的委托方义务。
- (3) 承包方可委托第三方履行其合同义务，但第三方选择须基于合理审慎原则。

§ 2 委托方的义务

- (1) Der AG stellt dem AN binnen 1 Woche nach Vertragsschluss die für die Erfüllung der Herstellerpflichten nach ElektroG notwendigen fehlenden Informationen in Anlage 2 zur Verfügung. Außerdem stellt Der AG dem AN die notwendigen

- Informationen und Angaben zur Marke, unter der die Geräte vertrieben werden,
- Informationen und Angaben zur Festlegung der Art der Geräte,
- Unterlagen (Bild- und Prospektmaterial, Dokumentationen) zu den Geräten als Dateien, aus denen die baulichen, technischen und funktionellen Eigenschaften sowie der Nutzungszweck hervor gehen,
- Bildmaterialien, auf denen die Marke und deren dauerhafte und direkte Anbringung auf den Geräten selbst erkennbar ist,

sowie sonstige, zur Erfüllung der Vertragspflichten erforderliche Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung. Etwaige Pflichtverletzungen aus der verspäteten oder unvollständigen oder unrichtigen Übermittlung hat alleine der AG zu vertreten.

- (2) Der AG versichert, dass er neben dem AN keine weitere juristische oder natürliche Person oder Personengesellschaft mit der Wahrnehmung der Pflichten aus dem ElektroG bevollmächtigt hat oder während der Laufzeit dieses Vertrages bevollmächtigen wird.

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers

- (1) Der AN vertritt gemäß § 8 ElektroG den AG als deren Bevollmächtigter im Sinne des § 3 Nr. 10 ElektroG.

委托方应于合同签订后一周内向承包方提供履行《ElektroG》下制造商义务所需的缺失信息（见附件 2）。此外，委托方应立即向承包方提供以下必要材料

- 设备销售所使用品牌的信息及说明；
- 确定设备类型的信息及说明；
- 体现设备结构、技术功能特性及用途的文件（如图片资料、宣传册、文档等电子文件）；
- 清晰展示品牌及其在设备上永久直接标识的图片资料；

以及其他履行合同义务所需的文件与信息。若因信息传递延迟、不完整或错误导致义务违约，委托方应承担全部责任。

- (2) 委托方确保，除承包方外，其未曾亦不会在合同期限内指定任何其他法律实体、自然人或合伙企业履行《ElektroG》规定的义务。

§ 3 承包方的义务

- (1) 承包方应根据《ElektroG》第 8 条，作为委托方的授权代表履行《ElektroG》第 3 条第 10 款规定的职责。

- | | |
|---|---|
| <p>(2) Der AN übernimmt als Bevollmächtigter all die originären Rechte und Pflichten des AG, die ihm nach dem ElektroG der derzeitigen Fassung ausdrücklich übertragbar sind. Dabei wird er die Anforderungen des ElektroG nach bestem Wissen und Gewissen und im bestmöglichen Interesse des AG erfüllen.</p> | <p>(2) 承包方作为授权代表，应承接《ElektroG》现行版本中明确可转移的委托方原始权利与义务，并以最大诚信和符合委托方最佳利益的方式履行《ElektroG》要求。</p> |
| <p>(3) Der AN verpflichtet sich, festgesetzte Gebühren fristgemäß zu bezahlen. Er ist alleiniger Empfangsberechtigter sämtlicher Gebührenbescheide der Stiftung EAR für und gegen den AG.</p> | <p>(3) 承包方承诺按时支付规定的费用，并作为唯一授权接收方处理德国注册基金会针对委托方的所有费用通知。</p> |
| <p>(4) Der AN verpflichtet sich, die ihm überlassenen Gelder und Unterlagen / Informationen des AG unverzüglich nach Wirksamwerden des Vertrages (s. u. § 6) zur pflichtgemäßen Vertragserfüllung zu verwenden.</p> | <p>(4) 承包方承诺于合同生效后（见第六条）立即妥善使用委托方提供的资金及文件/信息以履行合同义务。</p> |
| <p>(5) Der AG leitet sämtliche behördlichen Genehmigungen und sonstige Legitimationspapiere, die für den AG von betrieblicher Bedeutung sind, zeitnah an den AG weiter. Benötigt der AN das Original im Rahmen ihrer Vollmachtstätigkeit, erhält der AG zunächst eine Kopie und sobald möglich im Nachgang das Original. Übersetzungen schuldet der AN nicht. Die Kosten des Versands hat der AG zu tragen.</p> | <p>(5) 承包方须及时将具有业务相关性的官方批准文件及其他授权文件转交委托方。若承包方因授权活动需保留原件，则应先向委托方提供副本，并尽快移交原件。翻译费用不由承包方承担，运输费用由委托方承担。</p> |
| <p>(6) Die nach § 8 Absatz 3 und 4 ElektroG erforderliche Meldung der Benennung und Beendigung des Bevollmächtigten bei der zuständigen Behörde sowie der Empfang der diesbezüglichen behördlichen Bestätigungen übernimmt der AN im Namen des AG. Die Vergütung hierfür ist im geleisteten Basisentgelt nach Anlage 3 enthalten. Zum Nachweis der Stellvertretung gegenüber der Stiftung EAR wird der AN mit Vertragsunterzeichnung die als Anlage 4 beigefügte Vollmachtsurkunde im Original in dreifacher Ausfertigung ausgehändigt. Der AG erteilt bei Bedarf weitere Ausfertigungen.</p> | <p>(6) 承包方应代表委托方向主管机关提交《ElektroG》第 8 条第 3 款及第 4 款要求的授权代表任命及终止通知，并接收相关官方确认。相关报酬已包含于附件 3 的基础报酬中。为向德国注册基金会证明代理权，承包方应在签署合同时获得作为附件 4 的三份原始授权书。若需，委托方应签发更多副本。</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>(7) Der AN übergibt dem AG mit Vertragsunterzeichnung das als Anlage 4 beigelegte Vollmachtszertifikat im Original in dreifacher Ausfertigung. Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres übersendet der AN dem AG drei neue, aktuelle Originale gegen Vergütung gemäß Anlage 3.</p> | <p>(7) 承包方应在合同签署时向委托方移交作为附件 4 的授权证书原件一式三份。每个日历年年初，承包方应按附件 3 约定的报酬向委托方提供三份新的有效原件。</p> |
| <p>(8) Der AN hat dem AG nach der Beendigung des Vertrages unverzüglich sämtliche Unterlagen auszuhändigen, die diese zur Fortsetzung ihres ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, insbesondere zur Bestellung eines neuen Bevollmächtigten, in der Bundesrepublik Deutschland benötigt.</p> | <p>(8) 合同终止后，承包方应立即向委托方移交其在德国继续合规经营（尤其是任命新授权代表）所需的全部文件。</p> |
| <p>(9) Darüber hinaus übernimmt der AN im Namen des AG deren Rücknahmepflicht nach § 17 ElektroG gegen Vergütung nach Anlage 3. Hierzu hat der AG mit Vertragsunterzeichnung eine schriftliche Bevollmächtigung zu erteilen.</p> | <p>(9) 承包方应代表委托方履行《ElektroG》第 17 条规定的回收义务，并按附件 3 收取报酬。为此，委托方须在签署合同时出具书面授权。</p> |

§ 4 Weitere Pflichten des Auftragnehmers

§ 4 承包方的其他义务

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Der AN übernimmt im Namen des AG auch deren übertragbare Pflichten nach der Verpackungsgesetz und/oder dem Batteriegesetz, sobald er von dem AG hierzu schriftlich bevollmächtigt wird, die Einzelheiten sind in der Anlage 6 und/oder 7 geregelt. Die Vergütung dieser weiteren Tätigkeiten richtet sich nach Anlage 3. Will der AG diese weiteren Stellvertretungen nicht, so hat sie dies dem AN spätestens bis 7 Kalendertage nach Vertragsschluss schriftlich per Brief anzuzeigen.</p> | <p>(1) 承包方在获得委托方书面授权后，将代表委托方履行《包装法》及/或《电池法》下可转移的义务，具体细则见附件 6 及/或 7。该额外服务的报酬按附件 3 执行。若委托方不接受此类额外代理服务，须于合同签订后 7 个自然日内以书面信函形式通知承包方。</p> |
|---|--|

§ 5 Vergütung

§ 5 报酬

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Der AG zahlt dem AN für seine Tätigkeit jeweils im Voraus die anfallenden Entgelte und Gebühren entsprechend Anlage 3. Gebühren der Stiftung ear sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und werden separat nach Anfall an den AG weiterbelastet.</p> | <p>(1) 委托方应按附件 3 的约定，以预付形式向承包方支付所有报酬及费用。</p> <p>EAR 基金会的费用不在本协议费用中，将来费用产生后将单独向委托方收取费用。</p> |
| <p>(2) Rechnungsbeträge sind sofort zur Zahlung fällig.</p> | <p>(2) 所有账单金额应立即支付。</p> |
| <p>(3) Unverzüglich nach Geldeingang nimmt der</p> | <p>(3) 承包方应在收到款项后立即启动相应付</p> |

AN seine jeweils vergütete Tätigkeit auf.

费服务。

- (4) Bei Veränderung der kalkulatorischen oder (unter-) gesetzlichen Rahmenbedingungen des Marktes ist der AN berechtigt, seine Preise angemessen anzupassen. Ist der AG mit der Preisanpassung nicht einverstanden, kann er den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen schriftlich per Brief kündigen.

- (4) 若因市场成本核算或法律框架条件发生变化，承包方有权合理调整价格。若委托方不同意价格调整，可提前 4 周以书面通知形式终止本合同。

§ 6 Vertragsbeginn und Vertragsdauer

§ 6 合同生效与期限

- (1) Der Vertrag beginnt mit gegenseitiger Unterzeichnung und läuft auf unbestimmte Zeit.
- (2) Der Vertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von 6 Monaten zum 31.12. eines Kalenderjahres gekündigt werden.
- (3) Die Kündigung hat stets schriftlich per Brief zu erfolgen. Mit Zugang der Kündigung gilt auch die Generalvollmacht als widerrufen und es erfolgt eine gebührenpflichtige Mitteilung an die Stiftung EAR.
- (4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere ein Verstoß gegen eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht, durch den die pflichtgemäße Ausübung der Stellvertretung ernsthaft erschwert oder verhindert wird; das Nichtbegleichen einer Rechnung; ein Handeln oder Unterlassen, das den objektiven Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach dem ElektroG begründet; die Eröffnung oder Ablehnung mangels Masse des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Vertragspartei etc.
- (5) Im Falle einer Gesetzesänderung, durch die die wechselseitigen Rechte und Pflichten wesentlich berührt werden, kann jede Partei eine Vertragsanpassung verlangen. Kann eine Einigung nicht erzielt werden, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen.

- (1) 本合同自双方签署之日起生效，有效期为无固定期限。
- (2) 任一方可于每年 12 月 31 日提前 6 个月通知终止本合同。
- (3) 终止通知须以书面信函形式发出。通知送达时，依据《ElektroG》第 8 条的概括授权视为撤销，并向德国注册基金会提交需付费的终止报告。
- (4) 因重大事由导致的非正常终止权不受影响。重大事由包括但不限于：违反合同或法定义务且严重妨碍代理职责履行；未支付账单；构成《ElektroG》下行政违法客观要件的行为或疏忽；合同一方资产进入破产程序或因资产不足被驳回破产申请等。
- (5) 若法律修订实质性影响双方权利义务，任一方可要求调整合同条款。若无法达成一致，任一方有权立即终止合同。

§ 7 Haftung

§ 7 责任

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Die Haftung der Parteien bestimmt sich vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen dieses Vertrages nach dem Gesetz.</p> | <p>(1) 除本合同特别约定外，双方责任适用法律规定。</p> |
| <p>(2) Der AN haftet für Lebens-, Körper- und Gesundheitsschäden sowie mindestens grob fahrlässig verschuldete sonstige Schäden unbeschränkt. Für sonstige fahrlässig verschuldete Schäden haftet die Auftragnehmerin bei Verletzung ihrer wesentlichen Vertragspflichten bis zur Höhe des bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schadens. Eine weitergehende Haftung, insbesondere auch für mittelbare Schäden und Folgeschäden sowie entgangenen Gewinn, ist ausgeschlossen. Insbesondere haftet der AN nicht für Schäden, die aus unrichtigen, unvollständigen oder verspäteten Angaben/Unterlagen oder wesentlichen Vertragspflichtverletzungen des AG resultieren. Der AG stellt den AN von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einem Verschulden des AG beruhen.</p> | <p>(2) 承包方对因故意或重大过失导致的人身伤害、健康损害及财产损失承担无限责任；对因一般过失违反核心合同义务造成的其他损害，责任以合同订立时可预见的典型损失为限。承包方不承担因委托方提供错误、不完整或延迟信息/文件或重大违约导致的间接损失、后续损失及利润损失。委托方须就因其过错产生的第三方索赔为承包方免责。</p> |

§ 8 Vertraulichkeitserklärung

Die Parteien verpflichten sich hiermit, alle nicht öffentlichen Informationen, die sie im Rahmen dieser Zusammenarbeit sowie im Rahmen der Vorgespräche zu diesem Vertrag erlangt haben, vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit der Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Pflichten dieses Vertrages zu verwenden, an Dritte weiterzugeben oder in sonstiger Form Dritten zugänglich zu machen. Die Parteien treffen alle angemessenen Vorkehrungen, um einen unberechtigten Zugriff Dritter auf diese Informationen zu vermeiden.

§ 8 保密协议

双方承诺对合作期间及前期协商中获悉的非公开信息严格保密，仅用于履行法定或合同义务，未经授权不得向第三方披露或使其获取。双方应采取合理措施防止第三方非法访问此类信息。

§ 9 Schlussbestimmungen

- (1) Vertragssprache ist Deutsch. Dieser Vertrag ist zweisprachig abgefasst (deutsch /englisch). Bei Unstimmigkeiten gilt allein die deutsche Fassung dieses Vertrages.
- (2) Der Vertrag unterliegt ausschließlich

§ 9 最后条款

- (1) 合同语言为德语。本合同中德英双语版本具有同等效力，但解释冲突时以德语版本为准。
- (2) 本合同适用德国法律。

deutschem Recht.

- | | |
|---|---|
| <p>(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der Auftragnehmerin. Die Vorschrift des § 689 Absatz 2 ZPO bleibt hiervon unberührt. Beide Vertragsparteien erklären hiermit, dass sie Kaufleute im Sinne der Bestimmungen des HGB sind.</p> <p>(4) Sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und beidseitigen Unterzeichnung. Dasselbe gilt auch für eine Änderung oder ein Abbedingen dieser Schriftformklausel. Etwaige weitergehende gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt. Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Dieser Vertrag stellt die vollständige Vereinbarung der Parteien dar. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftraggeberin finden keine Anwendung.</p> <p>(5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden bzw. der Vertrag eine planwidrige Lücke enthalten, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien originär Gewollten wirtschaftlich, sonst rechtlich, am nächsten kommt; das Gleiche gilt im Fall einer planwidrigen Regelungslücke.</p> | <p>(3) 所有争议的专属管辖地为承包方注册地法院。德国《民事诉讼法》第 689 条第 2 款不受此影响。双方声明其为《德国商法典》定义的商人。</p> <p>(4) 本合同的修改或补充须以书面形式并经双方签署。本条款本身亦适用该要求。未达成其他附属协议。本合同构成双方完整合意，委托方一般交易条款不适用。</p> <p>(5) 若某条款无效或合同存在漏洞，其余条款仍有效。无效条款应由最接近双方原商业或法律意图的有效条款替代。</p> |
|---|---|

shenzhen, den 深圳/日期

Berlin, den 柏林, 日期

Auftraggeber 委托方

Auftragnehmer 承包方

Anlage 1: Beauftragung eines Bevollmächtigten nach § 8 ElektroG

Das Unternehmen

(im Folgenden: beauftragendes Unternehmen)

Straße/Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Vertretungsberechtigte(r)

Identifikationsnummer

beauftragt hiermit nach §8 Abs. 1 und Abs. 3 ElektroG

die WEEE Return GmbH, ansässig in 12055 Berlin, Lahnstraße 31, mit der Registernummer HRB 177217 am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg und der VAT: DE815645465, vertreten durch den Geschäftsführer, Sebastian Schormann und Christian Winkler

als ihren Bevollmächtigten i.S.d. § 3 Nr.10 ElektroG

ab sofort im eigenen Namen sämtliche Herstellerpflichten des beauftragenden Unternehmens nach dem ElektroG zu erfüllen.

Das beauftragende Unternehmen bestätigt und versichert in Kenntnis der auf der Homepage der stiftung ear verfügbaren Informationen,

- dass es Hersteller im Sinne von § 3 Nummer 9 a bis d ElektroG ist;
- dass es keine Niederlassung im Geltungsbereich des ElektroG unterhält;
- dass es aktuell keine andere Person oder Personengesellschaft als Bevollmächtigten beauftragt hat bzw. im Falle einer bereits bestehenden Beauftragung diese beenden und die Beendigung der stiftung ear bzw. der zuständigen Behörde unverzüglich mitteilen wird;
- dass die o.g. Adressdaten die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung zutreffenden Adressdaten sind und Änderungen hieran der stiftung ear bzw. der zuständigen Behörde unverzüglich mitgeteilt werden;
- dass die Bestätigung der Benennung sowie die Bestätigung der Beendigung der Benennung für das beauftragende Unternehmen an dessen o.g. E-Mail-Adresse erfolgen soll; dies gilt auch für den Fall, dass diese dem beauftragenden Unternehmen nicht oder nicht eindeutig zuzuordnen ist; dem Inhaber der E-Mail-Adresse wird hiermit Vollmacht zum Empfang der an diese adressierten Schreiben erteilt;
- dass der Bevollmächtigte im Falle der Beendigung der Beauftragung berechtigt ist, der stiftung ear bzw. der zuständigen Behörde das Ende der Beauftragung mitzuteilen und alle zur Beendigung der Beauftragung erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen; über die ggf. oben erteilte Empfangsvollmacht hinaus und insbesondere für den Fall, dass die o.g. E-Mail-Adresse des beauftragenden Unternehmens nicht mehr erreichbar sein sollte, soll die Zustellung der Bestätigung der Beendigung für das beauftragende Unternehmen auch dadurch bewirkt werden können, dass diese an den Bevollmächtigten erfolgt; und
- dass die Beauftragung auf Seiten des ausländischen Unternehmens von einer zur Vertretung berechtigten Person unterzeichnet wurde. Die gemachten Angaben wurden durch den Bevollmächtigten geprüft. Diese vertretungsberechtigte Person ist oben in den Unternehmensdaten des ausländischen Herstellers angegeben.

Die WEEE Return GmbH nimmt die Bevollmächtigung an und erklärt sich mit der Aufgabenwahrnehmung im eigenen Namen zur Erfüllung der Herstellerpflichten des beauftragenden Unternehmens einverstanden.

Ort, Datum	Klarnamen / Position / Unterschrift Vertretungsberechtigte(r) für das beauftragte Unternehmen
------------	--

Berlin,

Ort, Datum	Sebastian Schormann (Geschäftsführung) i.V. Sebastian Pistor (Projektmanagement) Unterschrift für den Bevollmächtigten
------------	--

附件 1：依据《德国电子电气设备法》第 8 条委托授权代表

委托公司

(以下简称：委托公司)

街道/门牌号

邮政编码、城市、国家

电话号码

电子邮箱地址

授权代表人

身份识别号码

根据《德国电子电气设备法》第 8 条第 1 款和第 3 款

委托位于柏林 12055 拉恩街 31 号、在柏林夏洛滕堡地方法院注册编号为 HRB 177217、增值税号为 DE815645465 的电子废弃物回收有限公司（由董事 Sebastian Schormann 和 Christian Winkler 代表）

作为其授权代表（根据《德国电子电气设备法》第 3 条第 10 项定义）

即日起以自身名义履行委托企业在《德国电子电气设备法》项下的全部生产者义务。

委托企业在知晓 EAR 基金会官网公布信息的前提下，确认并保证：

- 其属于《德国电子电气设备法》第 3 条第 9a 至 d 项所定义的生产者；
- 其在《德国电子电气设备法》适用范围内未设立分支机构；

- 其目前未委托其他个人或法人作为授权代表，或若已存在委托关系，将立即终止该委托并通知 **EAR** 基金会或相关主管部门；
- 上述地址信息为签署时的有效信息，如有变更将立即通知 **EAR** 基金会或相关主管部门；
- 对委托的确认及委托终止的确认应发送至委托企业上述电子邮箱，即便该邮箱无法明确归属委托企业亦同；特此授予该邮箱持有人接收寄往该地址文件的权限；
- 若委托终止，授权代表有权通知 **EAR** 基金会或相关主管部门终止委托，并作出及接收终止委托所需的全部声明；除上述接收权限外，尤其在委托企业上述电子邮箱无法使用时，委托终止的确认也可通过向授权代表送达的方式完成；
- 该委托由外国企业的有权代表人签署。授权代表已对所提供信息进行审核，该有权代表人信息已在外国生产者的企业资料中列明。

WEEE 回收有限公司接受该委托，并同意以自身名义履行委托企业的生产者义务。

地点、日期

姓名 / 职位 / 签名 委托企业授权代表人

柏林

地点、日期

Sebastian Schormann （董事）

i.V. Sebastian Pistor （项目负责人）

授权代表签名

Anlage 2

服务合同附件二

Daten des Auftraggebers zur Registrierung 委托人注册信息		
1	vollständiger Unternehmensname 企业全称	
2	Straße und Hausnummer 街道及门牌号	
3	Postleitzahl 邮编	
4	Ort 城市	
5	Land 国家	
6	Telefon 电话	
7	Fax 传真	
8	E-Mail 邮箱	
9	Steuernummer / UmsatzsteuerID 税号/增值税号	
10	vertretungsberechtigte Person 授权代表	
11	Ansprechpartner/-in 联系人	
12	E-Mail Ansprechpartner/-in 联系人邮箱	
13	Telefon Ansprechpartner/-in 联系人电话	
14	digitale Zustelladresse für Rechnungen/Gebührenbescheide 账单及收费通知的电子送达地址	
Gerätedaten zur Registrierung 设备注册信息		
1	Art(en) der Geräte 设备类型	
2	Marke(n) der Geräte 设备品牌	
3	Gewicht der Geräte pro Jahr in kg 设备重量 千克/年	

Anlage 3

Vereinbarte Leistungsentgelte gemäß § 5 dieses Vertrages:

根据本合同第 5 条约定的服务费用:

Leistungsgebiet: Deutschland¹ 德国

服务范围

WEEE Return Service ElektroG WEEE 回收服务《电子电气设备法》

Dienstleistungen zur Erfüllung von §6, §7, §8 und §27 ElektroG pro Kalenderjahr	129,00 Euro ² pro Jahr
履行《电子电气设备法》第 6、7、8 和 27 条规定的每个日历年度服务:	129.00 欧元/年
- Systemgebühr / Administration 系统费 / 行政管理费 - Stammregistrierung als Hersteller bei der Stiftung ear 在ear基金会进行制造商基础注册 - Beantragung der WEEE Nummer 申请WEEE注册号 - Bereitstellung der Daten für die Jahres-Statistik-Mitteilung der Stiftung ear 为ear基金会的年度统计报告提供数据 - Jährliche Aktualisierung der Registrierung im ear-System 每年在ear系统中更新注册 - Durchführung der Ist-Input und Ist-Outputmeldungen 申报实际投放量和实际回收量 - Entsorgungsnetzwerk 回收网络 - Bevollmächtigtenservice 受托人服务	

Insolvenz sichere Garantie 破产保证金

Dienstleistungen zur Erfüllung von §6, §7, §8 und §27 ElektroG pro Kalenderjahr	149,00 Euro pro Jahr
履行《电子电气设备法》第 6、7、8 和 27 条规定的每个日历年度服务:	149.00 欧/年
- Hinterlegung der insolvenz sicheren Garantie 存放破产保证金	

¹ Gebühren der nationalen Systeme sind nicht Bestandteil dieses Vertrages

国家系统费用不包含在本合同范围内。

² Der Registrierungsservice der WEEE Return berücksichtigt eine Geräteart sowie eine Marke. Jeder weitere Marke oder Geräteart wird mit einer einmaligen Gebühr von 79,95 € berechnet.

WEEE Return 的注册服务涵盖一种设备类型及一个品牌。每增加一个品牌或设备类型，将一次性计收 79.95 欧元费用。

Planmenge + Gerätekategorie 2026:

2026年度计划重量+设备类别

WEEE Return Service BattG *WEEE 回收服务 《电池法》*

Dienstleistungen zur Erfüllung von §6, §7, §8 und §27 ElektroG pro Kalenderjahr 258,00 Euro³ pro Jahr

履行《电子电气设备法》（ElektroG）第 6、7、8 和 27 条规定的每个日历年度服务： 258.00 欧/年

- Stammregistrierung als Hersteller bei dem Batterierücknahmesystem GRS
在 GRS 德国电池回收系统中进行制造商基础注册
- Beantragung der WEEE Nummer
申请 WEEE 注册号
- Bereitstellung der Daten für die jährliche Batteriemeldung
为年度电池报告提供数据
- Kosten Rücknahmesystem GRS
GRS 德国电池回收系统费用
- Bevollmächtigtenservice
受托人服务

³ Der Registrierungsservice der WEEE Return berücksichtigt eine Geräteart sowie eine Marke. Jeder weitere Marke oder Geräteart wird mit einer einmaligen Gebühr von 49,95 € berechnet.

WEEE Return 的注册服务涵盖一种设备类型及一个品牌。每增加一个品牌或设备类型，将一次性计收 49.95 欧元费用

Anlage 4: Vollmacht EAR

Das Unternehmen

Vollmachtgeber -

bevollmächtigt die

WEEE Return GmbH

Lahnstrasse 31

12055 Berlin

Telefon: +49 (0) 30/68 408 728

Email: weee-return@remondis.de

Bevollmächtigte-

als Bevollmächtigter nach § 8 ElektroG unsere Pflichten als Hersteller nach §6 und §7 gegenüber der Stiftung Elektro-Altgeräte Register verantwortlich wahrzunehmen.

Die Vollmacht gilt insbesondere für den Abschluss von Verträgen für die notwendigen Garantien sowie für die Ausübung der Stimmrechte zur Willensbildung in den Gremien der Stiftung ear, soweit diese im Zusammenhang mit der Garantie und der Registrierung stehen. Die Bevollmächtigte tritt gegenüber den zuständigen Behörden bzw. der Stiftung ear als Ansprechpartner für die sich hierfür aus dem ElektroG entstehenden Verpflichtungen der Vollmachtgeber auf.

Diese Vollmacht beschränkt sich ausschließlich auf Tätigkeiten, die zur Umsetzung der Garantie-Verpflichtungen und der Registrierung aus dem ElektroG notwendig sind. Die Vollmacht schließt für die Bevollmächtigte deren Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ein. Die Vollmacht gilt bis zum Widerruf. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die Stiftung ear vom Widerruf unverzüglich zu unterrichten.

Ort und Datum

Unterschrift und Unternehmensstempel

附件 4: EAR 授权书

委托公司

委托人 -

授权于

WEEE 回收公司

Lahnstrasse 31

12055 柏林

电话: +49 (0) 30/68 408 728

邮箱: weee-return@remondis.de

受托人-

兹依据《ElektroG》第8条，授权受托人作为本委托人的代表，负责向德国废旧电子设备注册基金会（Stiftung EAR）履行本委托人作为制造商根据《ElektroG》第6条及第7条产生的义务。

授权书特别适用于签订必要担保合同以及在EAR基金会中行使与担保及注册相关的表决权。作为委托人的指定联系人，向主管部门及EAR基金会承担《ElektroG》规定的相关义务。

本授权仅限于履行《ElektroG》规定的担保义务及注册所必需的活动，明确包含对《德国民法典》（BGB）第181条自我交易限制的豁免。本授权持续有效直至撤销，撤销时受托人应立即通知EAR基金会。

地点、日期

签名及公司印章

Anlage 5: BattG chemische Zusammensetzung / 关于电池法的化学成分说明

Angaben zu chemischer Zusammensetzung je Marke 每个品牌的化学成分信息			
Marke 品牌名称			
Planmenge [kg] 重量 (千克)			
Chemische Zusammensetzung (bitte ankreuzen) 化学成分 (请勾选)			
☐	Sonstige 其他	☐	AlMn
☐	NiZn	☐	Li
☐	Pb	☐	Li-Ion
☐	Na-Ion	☐	Zn-Luft / 锌空气电池
☐	NiCd	☐	AgO
☐	ZnC	☐	NiMH

Ort und Datum

Unterschrift und Unternehmensstempel

Anlage 6: Beauftragung eines Bevollmächtigten nach Artikel 56 Absatz 3 EU-BattVO

Das Unternehmen

(im Folgenden: beauftragendes Unternehmen)

Straße/Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Vertretungsberechtigte(r)

Identifikationsnummer

beauftragt hiermit nach Artikel 56 Absatz 3 EU-BattVO

die WEEE Return GmbH, ansässig in 12055 Berlin, Lahnstraße 31, mit der Registernummer HRB 177217 am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg und der VAT: DE815645465, vertreten durch den Geschäftsführer, Sebastian Schormann und Christian Winkler

als ihren Bevollmächtigten i.S.d. von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 48 der EU-BattVO

ab sofort im eigenen Namen sämtliche Aufgaben des beauftragenden Unternehmens wahrzunehmen, um dessen Herstellerpflichten nach der erweiterten Herstellerverantwortung aus Kapitel VIII der EU-BattVO in Verbindung mit BattG sowie zukünftigen Vorschriften zur Durchführung der EU-BattVO zu erfüllen.

Das beauftragende Unternehmen bestätigt und versichert in Kenntnis der auf der Homepage der stiftung ear verfügbaren Informationen,

- dass es Hersteller im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 47 Buchstabe d EU-BattVO ist;
- dass es keine Niederlassung in Deutschland unterhält;
- dass es aktuell keine andere Person oder Personengesellschaft als Bevollmächtigten beauftragt hat bzw. im Falle einer bereits bestehenden Beauftragung diese beenden und die Beendigung der stiftung ear bzw. der zuständigen Behörde unverzüglich mitteilen wird;
- dass die o.g. Adressdaten die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung zutreffenden Adressdaten sind und Änderungen hieran der stiftung ear bzw. der zuständigen Behörde unverzüglich mitgeteilt werden;
- dass der Bevollmächtigte im Falle der Beendigung der Beauftragung berechtigt ist, der stiftung ear bzw. der zuständigen Behörde das Ende der Beauftragung mitzuteilen und alle zur Beendigung der Beauftragung erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen; und
- dass die Beauftragung auf Seiten des ausländischen Unternehmens von einer zur Vertretung berechtigten Person unterzeichnet wurde. Die gemachten Angaben wurden durch den Bevollmächtigten geprüft. Diese vertretungsberechtigte Person ist oben in den Unternehmensdaten des ausländischen Herstellers angegeben.

Die WEEE Return GmbH nimmt die Bevollmächtigung an und erklärt sich mit der Aufgabenwahrnehmung im eigenen Namen zur Erfüllung der Herstellerpflichten des beauftragenden Unternehmens einverstanden.

Ort, Datum	Klarnamen / Position / Unterschrift Vertretungsberechtigte(r) für das beauftragte Unternehmen
------------	--

Berlin,

Ort, Datum	Sebastian Schormann (Geschäftsführung) i.V. Sebastian Pistor (Projektmanagement) Unterschrift für den Bevollmächtigten
------------	--

附件 6：依据《欧盟电池法》第 56 条第 3 款委托授权代表

委托公司

（以下简称：委托公司）

街道/门牌号

邮政编码、城市、国家

电话号码

电子邮箱地址

授权代表人

身份识别号码

据此，根据《欧盟电池法》第 56 条第 3 款，委托 WEEE 回收有限公司（地址：柏林 12055，拉恩街 31 号，柏林夏洛滕堡地方法院注册号：HRB 177217，增值税号：DE815645465，由总经理 Sebastian Schormann 和 Christian Winkler 代表）作为其《欧盟电池法》第 3 条第 1 款第 48 项含义下的授权代表。

自即日起以自身名义履行委托公司的全部任务，以履行其根据《欧盟电池法》第八章规定的扩大生产者责任并结合《德国电池法》（BattG）以及未来执行《欧盟电池法》的相关法规所产生的生产者义务。

委托公司在知晓 EAR 基金会网站所载信息的情况下确认并保证：

- 其属于《欧盟电池法》第 3 条第 1 款第 47 项 d 目定义的生产者；
- 其在德国境内未设立分支机构；
- 其目前未委托任何其他个人或合伙组织作为授权代表；若已有委托，将立即终止该委托，并立即通知 EAR 基金会或主管当局；
- 上述地址信息为签署时的有效信息，如有变更将立即通知 EAR 基金会或主管当局；

- 若委托终止，授权代表有权通知 EAR 基金会或主管当局委托关系已终止，并作出及接收终止委托所需的一切声明；
- 本委托由外国公司的授权代表签署。授权代表已对所提供信息进行审核。该授权代表的信息已在上文外国生产者的公司资料中注明。

WEEE 回收有限公司接受此项委托，并同意以自身名义履行职责，以履行委托公司的生产者义务。

地点、日期

姓名 / 职位 / 签名 委托企业授权代表人

柏林

地点、日期

Sebastian Schormann （董事）

i.V. Sebastian Pistor （项目负责人）

授权代表签名

Anlage 7: Vollmacht BattDG

Das Unternehmen

Vollmachtgeber -

bevollmächtigt die

WEEE Return GmbH

Lahnstrasse 31

12055 Berlin

Telefon: +49 (0) 30/68 408 728

Email: weee-return@remondis.de

Bevollmächtigte-

als beauftragte Dritte im Sinne des § 17 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (BattDG), alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus dem entsprechenden Gesetz erforderlichen Maßnahmen zu treffen sowie für den Vollmachtgeber notwendigen oder nützlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen und Handlungen vorzunehmen. Hierzu stellt der Vollmachtgeber sämtliche Logindaten für den Systemzugang bei dem beauftragten Batteriesammelsystem und des Batteriemelderegisters der Bevollmächtigten streng vertraulich zur Verfügung.

Die Vollmacht gilt insbesondere für den Abschluss von Verträgen für die notwendigen Mitgliedschaften in einem Batteriesammelsystem. Die Bevollmächtigte tritt gegenüber den zuständigen Behörden bzw. dem beauftragten Batteriesammelsystem als Ansprechpartner für die sich hierfür aus dem BattDG entstehenden Verpflichtungen der Vollmachtgeber auf.

Diese Vollmacht beschränkt sich ausschließlich auf Tätigkeiten, die zur Umsetzung der Sammelverpflichtungen und der Registrierung aus dem BattDG notwendig sind. Die Vollmacht schließt für die Bevollmächtigte deren Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ein. Die Vollmacht gilt bis zum Widerruf. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die betroffenen Parteien vom Widerruf unverzüglich zu unterrichten.

Ort und Datum

Unterschrift und Unternehmensstempel

附件 7： 电池法授权书

委托公司

委托人 -

授权于

WEEE 回收公司

Lahnstrasse 31

12055 柏林

电话: +49 (0) 30/68 408 728

邮箱: weee-return@remondis.de

受托人-

作为《关于电池和蓄电池的流通、回收及环保处置法案》（**BattDG**）第 17 条含义下的受托第三方，采取一切与履行相关法定义务有关的必要措施，并为委托人作出及接收必要或有用的声明，以及实施相关法律行为。为此，委托人应向受托人严格保密地提供其用于接入受托电池回收系统及电池登记系统的全部登录信息。

本授权书特别适用于签订必要的电池回收系统会员合同。受托人应作为委托人针对主管当局或受托电池回收系统的联系人，负责处理委托人基于《**BattDG**》产生的相关义务。

本授权书仅限于履行《**BattDG**》规定的回收义务及注册所必需的活动，明确包含对《德国民法典》（**BGB**）第181条自我交易限制的豁免。本授权持续有效直至撤销。撤销时，受托人应立即通知相关各方。

地点、日期

签名及公司印章